

Kúpna zmluva

Uzatvretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

Predávajúci: **Ryba Žilina, spol. s r.o.**
Sídlo: Hviezdoslavova ul. 5, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Michal Britvík, konateľ
Ing. Daniel Sventek, konateľ
IČO: 31563490
DIČ: 2020443282
IČO DPH: SK7020001010
Registrácia: Zapísaný v obch. registri okresného súdu v Žiline, v oddieli Sro, vložka č. 418/L
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0029 9109 8756

Kupujúci: Základná škola, Školská ulica 56/6, Oslany
Sídlo: Školská ulica 56/6, 972 47 Oslany
Zastúpený: PaedDr. Gabriela Ondrejová, riaditeľ
IČO: 31201741
DIČ: 2021373464
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK33 0900 0000 0003 7195 1147
Telefón: 0911 527 708
Mail: jedalen@zsoslany.sk

2. Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje podľa svojho rozvozného plánu dodávať tovar predávaný predávajúcim podľa objednávky kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu.

3. Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za tovar je stanovená podľa zákona č. 18/1990 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zároveň je stanovená dohodou zmluvných strán.
- 3.2. Predávajúci je platcom DPH, z tohto dôvodu bude v cene za tovar zohľadnená DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z.
- 3.3. Cena za tovar bude zaplatená na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa skutočne odobratého množstva tovaru, potvrdeného na dodacom liste, prípadne faktúre kupujúcim resp. osobou oprávnenou za kupujúceho. Podpisom dodacieho listu/faktúry kupujúci potvrdzuje špecifikáciu prevzatého tovaru, množstvo prevzatého tovaru, súhlas s kúpnu cenou uvedenou za jednotku prevzatého tovaru a potvrdzuje, že tovar nevykazuje zjavné vady.
- 3.4. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu vznikne okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr 14 dní.
- 3.6. Potvrdenie dodacieho listu, príp. faktúry kupujúcim je zároveň súhlas s cenami jednotlivých výrobkov dodaných predávajúcim.
- 3.7. V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4. Doba a miesto plnenia, nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

- 4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 01.01.2026 do 31.12.2026.
 - 4.1.1. Túto zmluvu možno ukončiť:
 - 4.1.1.1. Dohodou

- 4.1.1.2. Písomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote; výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 4.1.1.3. Odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumie neuhradenie faktúry v lehote jej splatnosti. Podstatným porušením zo strany predávajúceho sa rozumie, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar v akosti, ktorá je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 4.2. Preadávajúci bude plniť predmet zmluvy podľa vlastného rozvozného plánu.
- 4.3. Zodpovednosť za škodu na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádzajú na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

5. Zodpovednosť za akosť tovaru

- 5.1. Preadávajúci preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu doby spotreby vytlačenej vždy na obaloch jednotlivých druhov tovaru.
- 5.2. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr v stanovenej dobe spotreby tovaru.

6. Záverečné ustanovenia

- 6.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
- 6.2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, právne vzťahy z tejto zmluvy vzniknuté sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.3. Túto zmluvu možno dopĺňať a meniť len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
- 6.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Žiline dňa

V Oslanoch dňa

.....
Ing. Michal Britvík a Ing. Daniel Sventek
konatelia

.....
PaedDr. Gabriela Ondrejová
riaditeľka